

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE [●] – ESTADO DE [●]

[NOME DA PARTE], já qualificado nos autos da Ação de nº [●], que moveu em face de
[ENTIDADE PÚBLICA], vem, por seu advogado, com fundamento no artigo 534 e
seguintes do Código de Processo Civil, propor a presente

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
– PARTE INCONTROVERSA

em face de

[ENTIDADE PÚBLICA], pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
[endereço], pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

A parte exequente propôs a ação de conhecimento que tramitou sob o nº [●], em cujo
bojo foi proferida sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos.
Após o regular trâmite recursal, transitou em julgado o acórdão condenatório em [●],
conforme certidão de ID [●].

Na fase de cumprimento de sentença, o valor da condenação foi apurado pela parte
exequente no montante total de R\$ [●], conforme planilha detalhada de ID [●].

A parte executada, intimada para manifestar-se, apresentou impugnação (ID [●]),
reconhecendo expressamente a existência de débito parcial, no importe de R\$ [●],
questionando, contudo, apenas parcela determinada do quantum postulado.

A controvérsia instaurada versa unicamente sobre rubricas específicas, ou sobre o critério
de atualização de parte do montante, sem qualquer impugnação sobre a existência e
exigibilidade do crédito principal até o valor de R\$ [●].

Trata-se, pois, de parcela incontroversa, líquida e exigível, não sujeita à devolução,
tampouco subordinada à solução da controvérsia residual instaurada com a impugnação
parcial.

II – DO DIREITO

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a controvérsia
parcial em sede de impugnação não constitui óbice à expedição de requisição de
pagamento da parte incontroversa, desde que se trate de parcela autônoma e líquida.

Tal entendimento decorre do reconhecimento da eficácia parcial da sentença transitada
em julgado, nos termos do artigo 502 do CPC, e da necessidade de se preservar a

efetividade das decisões judiciais, sobretudo em matéria de direito público, nos moldes do artigo 100, caput e §1º, da Constituição da República.

Com efeito, exigir o esgotamento da controvérsia integral em sede de impugnação para, só então, admitir o adimplemento de valor já reconhecido como devido pela própria Fazenda Pública, implicaria indevida postergação do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa já consolidada em título executivo judicial.

A pretensão ora deduzida, ademais, não implica fracionamento vedado da execução, mas sim a estrita observância da regra da liquidez e exigibilidade da parcela incontroversa, cuja autonomia material autoriza a expedição de requisição de pagamento na modalidade apropriada, conforme a totalidade do valor da execução e os parâmetros legais para definição de obrigação de pequeno valor ou precatório.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. O regular recebimento do presente requerimento de cumprimento de sentença, para fins de adimplemento da parte incontroversa do título judicial transitado em julgado;
2. A expedição de requisição de pagamento (RPV ou precatório), no valor de R\$ [●], correspondente à parcela incontroversa reconhecida pela executada na impugnação de ID [●];
3. A condenação da parte executada ao pagamento dos consectários legais e atualização do valor até a data da efetiva expedição da requisição;
4. O prosseguimento do feito com a análise da controvérsia remanescente, na forma do artigo 534, § 2º, do CPC, até o adimplemento integral da obrigação reconhecida judicialmente.

Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente juntada de novos documentos e memoriais atualizados, conforme a evolução da fase executiva.

Dá-se à causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data]

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]